

ORIGINAL

RECIBIDO SEP 18 26 PM 3:03
TRAMITES Y RECORDS SENADO PR

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma} Asamblea
Legislativa

4^{ta} Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

R. C. del S. 191

INFORME POSITIVO

18 de septiembre de 2026

AL SENADO DE PUERTO RICO

La Comisión de Transportación, Telecomunicaciones, Servicios Públicos y Asuntos del Consumidor del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración, recomienda la aprobación de la R. C. del S. 191, con las enmiendas incluidas en el entrillado electrónico que acompaña a este informe.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La R. C. del S. 191 tiene como propósito "...ordenar al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) del Gobierno de Puerto Rico a paralizar inmediatamente cualquier acción de remoción, desalojo o reubicación dirigida a los negocios ambulantes ubicados en las carreteras estatales, hasta en tanto y en cuanto se promulgue reglamentación uniforme que regule la ubicación y operación de estos negocios ambulantes en las carreteras estatales de Puerto Rico; y para otros fines relacionados".

De entrada, es menester señalar la importancia que reviste la resolución conjunta de autos. Estimamos que la Exposición de Motivos de la medida, explica por sí misma lo imperativo de aprobarse, al decirnos que

[l]os negocios ambulantes forman parte importante de la economía local, particularmente áreas de alto tránsito. Muchos de estos comerciantes dependen exclusivamente de sus ventas diarias para cubrir sus necesidades básicas, cumplir con sus responsabilidades familiares y aportar a la economía de sus comunidades.

Recientemente, se ha generado preocupación pública en torno a las notificaciones emitidas por el Departamento de Transportación y Obras Públicas relacionadas con la remoción de negocios ambulantes ubicados en carreteras estatales. Aunque

el Estado tiene la responsabilidad de velar por la seguridad vial, mantener la infraestructura pública y evitar riesgos para conductores, peatones y comerciantes, también es necesario que cualquier proceso administrativo que impacte directamente el sustento de ciudadanos se lleve a cabo de manera ordenada, uniforme, razonable y con la debida comunicación previa.

Esta Asamblea Legislativa reconoce que la seguridad vial es un asunto de alto interés público. No obstante, dicha preocupación debe atenderse siguiendo criterios claros y objetivos que regulen la ubicación y operación de negocios ambulantes en las carreteras estatales de Puerto Rico.

Por tanto, resulta necesario paralizar inmediatamente cualquier acción de remoción, desalojo o reubicación dirigida a los negocios ambulantes ubicados en las carreteras estatales, hasta en tanto y en cuanto se promulgue reglamentación uniforme que regule la ubicación y operación de estos negocios ambulantes en las carreteras estatales de Puerto Rico.

ANÁLISIS DE LA MEDIDA

Para el cabal análisis de esta medida, la Comisión de Transportación, Telecomunicaciones, Servicios Públicos y Asuntos del Consumidor del Senado de Puerto Rico contó con los comentarios del Departamento de Transportación y Obras Públicas.

En su escrito, manifestó el Departamento que han "...identificado un número considerable de estos negocios ambulantes o microempresas se encuentran ubicados en los márgenes de carreteras estatales, avenidas, vías, marginales y paseos que podrían comprometer la seguridad vial. La ubicación inadecuada de estas estructuras, vehículos o actividades comerciales representan un riesgo para la seguridad vial, al constituir un elemento de distracción para los conductores, en algunos casos, limitan la visibilidad de rotulación oficial, obstaculizan la circulación del tránsito y en determinadas circunstancias se pueden convertir un obstáculo que dificulta las labores de emergencia y el mantenimiento de la infraestructura vial. En ocasiones han causado daños a vallas de seguridad, letreros y taludes causando debilitamiento del terreno".

A renglón seguido, identificaron desde la Agencia, la normativa aplicable a la ubicación y operación de negocios ambulantes, a saber, el Reglamento Núm. 6172 del 28 de junio de 2000, que tiene como base la Ley 54 del 1973, titulado "Reglamento para prohibir a vendedores, dueños u operadores de negocios ambulantes ubicarse u operar en las vías públicas estatales de Puerto Rico. Dicho Reglamento, aplica a todas las carreteras estatales de Puerto Rico, bajo la custodia del Departamento y la Autoridad de Carreteras y Transportación, respectivamente. El propósito de dicho reglamento es prohibir la ubicación de negocios ambulantes en todas aquellas vías públicas conocidas como carreteras estatales, en conformidad con la legislación y la reglamentación estatal.

No obstante, mencionaron que, a pesar de ser los responsables "...de implementar la reglamentación sobre los usos permitidos en los márgenes de las carreteras, sus paseos, y terrenos aledaños pertenecientes al derecho de vía de las carreteras estatales...", las disposiciones del Código Municipal de Puerto Rico que se encuentran en la Ley 107-2020, según enmendada, también facultan a los "...municipios a reglamentar la ubicación y operación de negocios ambulantes dentro de su jurisdicción geográfica, así como cobrar licencias y patentes a estos vendedores".

Ante esta dicotomía, planteó el Departamento la necesidad de que "...los alcaldes a través de sus respectivos municipios adopten e implementen de manera uniforme la reglamentación emitida por el DTOP...", cuestión de evitar conflictos "...cuando algún ayuntamiento autorice permisos a comercios ubicados físicamente sobre una servidumbre de paso estatal, quebrantando así con el propósito de esta pieza legislativa, de uniformar la legislación en cuanto a estos comercios ambulantes".

De igual manera, sugirieron que "[p]ara garantizar la viabilidad y seguridad de esta iniciativa, se recomienda en el proceso de enmienda del reglamento, la colaboración interagencial del DTOP con la ACT en conjunto con la asociación de alcaldes para que las ordenanzas municipales estén en sintonía con los estándares y parámetros de seguridad de ambas entidades. (...)". Asimismo, informaron haber paralizado "...el proceso de notificaciones de desalojo a comerciantes con negocios ambulantes. El interés de la Agencia es orientar a los comerciantes y garantizar la seguridad vial en cuanto a la ubicación del negocio para que no represente un riesgo para los ciudadanos ni se obstruya alguna servidumbre de paso del Estado". (Énfasis nuestro).

No obstante, aclararon sobre la ubicación de los negocios ambulantes que

...conforme a su plan programático y de infraestructura, identifica y desarrolla los proyectos de construcción, rehabilitación y mejoras de las carreteras estatales. Durante la ejecución de estos proyectos, si un negocio ambulante o una microempresa ocupa el área donde se realizarán los trabajos, el personal del DTOP solicitará su reubicación con el fin de salvaguardar la seguridad de los trabajadores, de los ciudadanos y de las operaciones relacionadas con la obra.

La ubicación de un negocio ambulante no puede constituir un impedimento para la ejecución de proyectos de infraestructura vial ni representar un riesgo para la seguridad de los usuarios de las carreteras. En consecuencia, toda ocupación de terrenos o derechos de vía deberá armonizarse con la necesidad de garantizar la seguridad vial y permitir el desarrollo oportuno de las obras públicas de interés general.

En suma, el Departamento reiteró su compromiso "...de trabajar en consenso Legislativa, la con la Asamblea Federación y Asociación de Alcaldes, y el sector comercial para proveer asesoría técnica de ser necesaria para la ejecución de esta

medida". (Énfasis nuestro). Y, reafirmaron su "...interés de promover la política pública del Gobierno de Puerto Rico dirigida a impulsar el desarrollo económico de pequeños comerciantes como lo son las microempresas y negocios ambulantes (...)".

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

Del análisis realizado por esta Comisión, a tenor con el Artículo 1.007 de la Ley 107-2020, según enmendada, conocida como "Código Municipal de Puerto Rico", no surge que la medida tenga un impacto fiscal sobre las finanzas municipales.

CONCLUSIÓN

Evaluada la Resolución Conjunta en sus méritos, entendemos que la misma requiere ser aprobada con prontitud. Sin duda, con esta pieza legislativa atendemos la situación de la falta de una reglamentación clara y objetiva que afecta a cientos de familias por todo Puerto Rico que tienen este tipo de negocio y que es su principal fuente de ingresos. Estas familias han establecido sus negocios por años a través de los municipios aportando a la economía local, ayudando a sus familias a tener una mejor vida y conectando a comunidades a través de sus negocios.

Aunque el Estado tiene la responsabilidad de velar por la seguridad vial, mantener la infraestructura pública y evitar riesgos para conductores, peatones y comerciantes, también es necesario que cualquier proceso que impacte el sustento de estas familias se lleve a cabo de manera ordenada, uniforme, razonable y con la debida comunicación previa.

Para terminar, es preciso indicar que la Sección 1 del Artículo III de la Constitución de Puerto Rico¹, delega a la Rama Legislativa la potestad de aprobar leyes. Por su parte, la Sección 17 del referido Artículo III², delinea el proceso legislativo a observarse para que una legislación presentada se convierta en ley. Asimismo, la Sección 19 del mismo

¹ Esta Sección, específicamente, dispone que "[e]l Poder Legislativo se ejercerá por una Asamblea Legislativa, que se compondrá de dos Cámaras -el Senado y la Cámara de Representantes- cuyos miembros serán elegidos por votación directa en cada elección general."

² Esta Sección, específicamente, dispone que "[n]ingún proyecto de ley se convertirá en ley a menos que se imprima, se lea, se remita a comisión y ésta lo devuelva con un informe escrito; pero la cámara correspondiente podrá descargar a la comisión del estudio e informe de cualquier proyecto y proceder a la consideración del mismo. Las cámaras llevarán libros de actas donde harán constar lo relativo al trámite de los proyectos y las votaciones emitidas a favor y en contra de los mismos. Se dará publicidad a los procedimientos legislativos en un diario de sesiones, en la forma que se determine por ley. No se aprobará ningún proyecto de ley, con excepción de los de presupuesto general, que contenga más de un asunto, el cual deberá ser claramente expresado en su título, y toda aquella parte de una ley cuyo asunto no haya sido expresado en el título será nula. La ley de presupuesto general sólo podrá contener asignaciones y reglas para el desembolso de las mismas. Ningún proyecto de ley será enmendado de manera que cambie su propósito original o incorpore materias extrañas al mismo. Al enmendar cualquier artículo o sección de una ley, dicho artículo sección será promulgado en su totalidad tal como haya quedado enmendado. Todo proyecto de ley para obtener rentas se originará en la Cámara de Representantes, pero el Senado podrá proponer enmiendas o convenir en ellas como si se tratara de cualquier otro proyecto de ley."

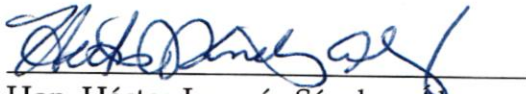
Artículo³, establece los requisitos constitucionales relativos a la aprobación de proyectos de ley, por los Cuerpos Legislativos y el Gobernador de Puerto Rico.

Expuesto ello, y a base de los preceptos constitucionales antes descritos, es imperativo reconocer que la aprobación de la R. C. del S. 191 es un ejercicio válido de la facultad de esta Asamblea Legislativa, según es aquí fundamentado.

Siendo tarea de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico crear y aprobar política pública, la cual surge como respuesta a los cambios sociales que motivan la actualización del estado de derecho que rige el destino de todos los que aquí residimos, podemos concluir que el propósito que origina la presentación de la medida ante nuestra consideración es una acción cobijada dentro del amplio poder que tiene esta Rama, la cual fuera conferida por nuestros constituyentes.

Por todo lo anterior, la Comisión de Transportación, Telecomunicaciones, Servicios Públicos y Asuntos del Consumidor del Senado de Puerto Rico recomienda la aprobación de la Resolución Conjunta del Senado Núm. 191, con las enmiendas contenidas en el entirillado electrónico que acompaña a este informe.

Respetuosamente sometido,



Hon. Héctor Joaquín Sánchez Álvarez

Presidente

Comisión de Transportación, Telecomunicaciones, Servicios Públicos
y Asuntos del Consumidor

³ Esta Sección, específicamente, dispone que "[c]ualquier proyecto de ley que sea aprobado por una mayoría del número total de los miembros que componen cada cámara se someterá al Gobernador y se convertirá en ley si éste lo firma o si no lo devuelve con sus objeciones a la cámara de origen dentro de diez días (exceptuando los domingos) contados a partir de la fecha en que lo hubiese recibido.

Cuando el Gobernador devuelva un proyecto, la cámara que lo reciba consignará las objeciones del Gobernador en el libro de actas y ambas cámaras podrán reconsiderar el proyecto, que de ser aprobado por dos terceras partes del número total de los miembros que componen cada una de ellas, se convertirá en ley.

Si la Asamblea Legislativa levanta sus sesiones antes de expirar el plazo de diez días de haberse sometido un proyecto al Gobernador, éste quedará relevado de la obligación de devolverlo con sus objeciones, y el proyecto sólo se convertirá en ley de firmarlo el Gobernador dentro de los treinta días de haberlo recibido.

Toda aprobación final o reconsideración de un proyecto será en votación por lista."

ENTIRILLADO ELECTRÓNICO

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma.} Asamblea
Legislativa

3^{ra.} Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

R. C. del S. 191

2 de junio de 2026

Presentada por el señor Santos Ortiz

Referida a la Comisión de Transportación, Telecomunicaciones, Servicios Públicos y Asuntos del Consumidor

RESOLUCION CONJUNTA

Para ordenar al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) del Gobierno de Puerto Rico a establecer ~~una moratoria de seis (6) meses y~~ paralizar inmediatamente cualquier acción de remoción, desalojo o reubicación dirigida a los negocios ambulantes ubicados en las carreteras estatales, hasta en tanto y en cuanto se promulgue reglamentación uniforme que regule la ubicación y operación de estos negocios ambulantes en las carreteras estatales de Puerto Rico; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los negocios ambulantes forman parte importante de la economía local, particularmente áreas de alto tránsito. Muchos de estos comerciantes dependen exclusivamente de sus ventas diarias para cubrir sus necesidades básicas, cumplir con sus responsabilidades familiares y aportar a la economía de sus comunidades.

Recientemente, se ha generado preocupación pública en torno a las notificaciones emitidas por el Departamento de Transportación y Obras Públicas relacionadas con la remoción de negocios ambulantes ubicados en carreteras estatales. Aunque el Estado tiene la responsabilidad de velar por la seguridad vial, mantener la infraestructura pública y evitar riesgos para conductores, peatones y comerciantes, también es necesario

que cualquier proceso administrativo que impacte directamente el sustento de ciudadanos se lleve a cabo de manera ordenada, uniforme, razonable y con la debida comunicación previa.

Esta Asamblea Legislativa reconoce que la seguridad vial es un asunto de alto interés público. No obstante, dicha preocupación debe atenderse siguiendo criterios claros y objetivos que regulen la ubicación y operación de negocios ambulantes en las carreteras estatales de Puerto Rico, ~~mediante un proceso coordinado y uniforme, que permita evaluar caso a caso, orientar adecuadamente a los comerciantes, identificar riesgos reales, distinguir entre situaciones de peligro inmediato y aquellas que pueden corregirse, y procurar alternativas viables antes de proceder con medidas que puedan dejar a personas sin su fuente de ingreso.~~

ADN
~~La falta de notificación con suficiente tiempo de anticipación, la ausencia de un proceso uniforme y la incertidumbre sobre las alternativas disponibles han generado angustia entre comerciantes ambulantes que pudieran verse afectados por acciones de remoción o desalojo. En muchos casos, estos negocios representan años de esfuerzos e inversión. Una acción inmediata, sin un periodo razonable de transición, podría provocar que familias pierdan su sustento sin haber tenido oportunidad real de corregir, relocalizarse, solicitar permisos o participar de un proceso coordinado con las agencias correspondientes.~~

Por tanto, resulta necesario paralizar inmediatamente cualquier acción de remoción, desalojo o reubicación dirigida a los negocios ambulantes ubicados en las carreteras estatales, hasta en tanto y en cuanto se promulgue reglamentación uniforme que regule la ubicación y operación de estos negocios ambulantes en las carreteras estatales de Puerto Rico, ~~establecer una moratoria de seis (6) meses que permita detener temporariamente las acciones de remoción o desalojo, mientras el Departamento de Transportación y Obras Públicas, en coordinación con los municipios, comerciantes y agencias pertinentes, realiza un análisis de la situación. Durante dicho periodo, el Departamento deberá identificar los negocios~~

~~afectados, evaluar los riesgos de seguridad vial, proveer orientación clara, establecer criterios uniformes y presentar alternativas razonables.~~

RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1 Sección 1. - Se ordena al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP)
2 del Gobierno de Puerto Rico a ~~establecer una moratoria de seis (6) meses y~~ paralizar
3 inmediatamente cualquier acción de remoción, desalojo o reubicación dirigida a los
4 negocios ambulantes ubicados en las carreteras estatales, hasta en tanto y en cuanto se
5 promulgue reglamentación uniforme que regule la ubicación y operación de estos negocios
6 ambulantes en las carreteras estatales de Puerto Rico.

7 Sección 2.- Cualquier Reglamento a ser promulgado en relación a la ubicación y operación de
8 negocios ambulantes en las carreteras estatales de Puerto Rico, deberá tomar en cuenta los
9 comentarios, observaciones y recomendaciones de la Federación y la Asociación de Alcaldes de
10 Puerto Rico.

11 Sección 3.- La paralización a la que se hace referencia en la Sección 1 de esta Resolución
12 Conjunta, no aplicará cuando la ubicación y operación del negocio ambulante obstruya o interfiera
13 con los proyectos de construcción, rehabilitación y mejoras de las carreteras estatales, desarrollados
14 por el Departamento de Transportación y Obras Públicas o la Autoridad de Carreteras y
15 Transportación o por alguna autoridad competente.

16 ~~Sección 2.- Durante el término de la moratoria, el Departamento de Transportación y~~
17 ~~Obras Públicas en colaboración municipios deberá llevar a cabo un proceso uniforme de~~
18 ~~evaluación que incluya, como mínimo:~~

19 a. ~~un inventario de los negocios ambulantes potencialmente afectados;~~

- 1 ~~b. la identificación de la carretera estatal, tramo, municipio y ubicación específica de~~
2 ~~cada negocio;~~
- 3 ~~e. la evaluación de los riesgos reales o potenciales de seguridad vial asociados a cada~~
4 ~~ubicación;~~
- 5 ~~d. la determinación de si existen alternativas correctivas menos onerosas que la~~
6 ~~remoción inmediata;~~
- 7 ~~e. la identificación de posibles espacios de relocalización, en coordinación con los~~
8 ~~municipios correspondientes;~~
- 9 ~~f. la orientación individual o colectiva a los comerciantes sobre los requisitos~~
10 ~~aplicables, permisos, medidas correctivas y alternativas disponibles;~~
- 11 ~~g. la creación de criterios uniformes para atender situaciones similares en todas las~~
12 ~~regiones de Puerto Rico.~~

13 Sección 3. ~~El Departamento de Transportación y Obras Públicas deberá coordinar con~~
14 ~~los municipios concernidos, y las agencias pertinentes, con el propósito de identificar~~
15 ~~soluciones viables para los comerciantes afectados. Dicha coordinación podrá incluir~~
16 ~~alternativas de relocalización, procesos de permisos, acuerdos de cumplimiento,~~
17 ~~orientación sobre requisitos de seguridad, identificación de áreas aptas para operación~~
18 ~~comercial y cualquier otra medida que permita balancear la seguridad vial con la~~
19 ~~protección del sustento de los pequeños comerciantes.~~

20 Sección 4. ~~El Departamento de Transportación y Obras Públicas presentará un~~
21 ~~informe ante la Cámara de Representantes y el Senado de Puerto Rico dentro de los~~

- 1 ~~primeros tres (3) meses de la moratoria, y un informe final al concluir el periodo de seis~~
- 2 ~~(6) meses, con los hallazgos, conclusiones y recomendaciones de política pública.~~
- 3 Sección 5 ~~4~~-Esta Resolución Conjunta entrará en vigor inmediatamente después de su
- 4 aprobación.

